

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/202

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (עתירות אסיר – ערעור בזכות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 62ג. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, בסעיף 62ג, במקום הסיפה החל במילים "לפני בית המשפט העליון" יבוא "בזכות לפני בית המשפט העליון".

דברי הסבר

אוכלוסיית האסירים והאסירות היא מהקבוצות החלשות במדינת ישראל. האסירות והאסירים נתונים למרותו ולפיקוחו של שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי. הפיקוח השיפוטי על שירות בתי הסוהר מתקיים, בין היתר, במסגרת עתירות אסירים המוגשות לבית המשפט ומנוהלות בהתאם להוראות פקודת בתי הסוהר. עתירת אסיר מוגדרת בפקודה כעתירה נגד רשויות המדינה ואנשים הממלאים תפקידים על פי דין בכל עניין הנוגע למאסרו או למעצרו. כיום, החלטה בעתירה של אסיר אינה ניתנת לערעור בזכות, אלא ברשות. מצב זה, בו החלטת ערכאה ראשונה אינה ניתנת לערעור בזכות הינו חריג במערכת המשפט הישראלית. מדי שנה ניתנת רשות ערעור לאסירים במקרים מעטים בלבד. כך יוצא שזכות הערעור, שהיא זכות מוכרת ומושרשת במשפט הישראלי, ויש שאף רואים בה זכות בעלת מעמד חוקתי, כאמור בבש"מ 1070/13, עיריית גבעתיים נגד התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן, מוגבלת ומעוקרת דווקא בעניינם של אסירות ואסירים, שהם כאמור מהקבוצות החלשות ביותר בחברה. לכן, מוצע להחיל אף על אסירות ואסירים דין זהה ושווה, ולקבוע כי עומדת להם זכות ערעור על החלטות בעתירות אסיר שהגישו. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/20/3532) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/23/2230), על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי (פ/23/2484), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/24/142) ועל ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/2308) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/25/199). הצעת החוק זהה לפ/24/2308 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)